

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்

தீர்ப்பு தேதி: மே 19, 2023

முன்னிலை :

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. அபய் எஸ். ஓகா

மற்றும்

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. ராஜேஷ் பிண்டல்

உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண்கள் 3895-3896 / 2023

வி. செந்தில் பாலாஜி

... மேல்முறையீட்டாளர்

-எதிர்-

ஏ.பி.கீதா மற்றும் பலர்

... எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள்

மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம், 1951- பிரிவு 83, 123 - ஊழல் புரிந்துள்ளதாக கூறப்படும் உண்மைகளை வாதுரையாக தேர்தல் மனுவில் குறிப்பிட தவறுவது - தீர்மானிக்கப்பட்டது: பிரிவு 123 ஊழல் நடவடிக்கைகள் வரையறை- பிரிவு. 83(1) (அ) ஒரு தேர்தல் மனுவில் பொருள் உண்மைகளின் சுருக்கமான அறிக்கை இருக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிறது - ஊழல் நடவடிக்கை குற்றச்சாட்டு இருக்கும் பொழுது, குற்றச்சாட்டு ஊழல் நடவடிக்கையில் இருந்தால், பிரிவு 83 இன் துணைப்பிரிவு (1) இன் ஷரத்து (a) க்கு இணங்க, ஊழல் நடைமுறையை உருவாக்கும் அடிப்படை உண்மைகளின் விபரம் மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். இந்த விஷயத்தில், இது போன்ற சுருக்கமான உண்மைகள் எதுவும் இல்லை. ஆதாரங்களில் உள்ள அதே இடத்தைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் மட்டுமே அடிப்படை உண்மைகளை நியாயப்படுத்த முடியாது - இந்த வழக்கில், ஊழல் புரிந்ததற்கான குற்றச்சாட்டை ஒரு முக்கிய உண்மையாகக் கூறவில்லை- குற்றச்சாட்டு ஊழல் நடவடிக்கையில் இருந்தால், பிரிவு 83 இன் துணைப்பிரிவு (1) இன் ஷரத்து (a) க்கு இணங்க, ஊழல்

நடைமுறையை உருவாக்கும் அடிப்படை உண்மைகளை பற்றிய விபரம் மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும்- அடிப்படை சங்கதிகளை பற்றி மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தால் மட்டும் போதாது ஆவணங்களிலும் இருக்க வேண்டும்- ஊழல் நடவடிக்கை குறித்த பொருள் உண்மைகள் குறித்து தேர்தல் மனுவில் குறிப்பிடவில்லை என்றால் தேர்தல் மனு நிலை நிற்காது- ஊழல் நடைபெற்றதுற்குண்டான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான முக்கிய உண்மைகள் வாதிடப்படாததால், ஊழல் நடைமுறையின் அடிப்படையைப் பொருத்தவரை தேர்தல் மனு எந்த நடவடிக்கைக்கான காரணத்தையும் வெளிப்படுத்தவில்லை - முறையற்ற முறையில் அனுமதிக்கப்பட்ட வேட்பு மனுத் தாக்கல் பொருள் உண்மைக்கு உதவி புரியாது - விண்ணப்பதாரரின் பதவிக்காலம் ஏற்கனவே முடிவடைந்துவிட்டதால், வேட்புமனுவை முறையற்ற முறையில் ஏற்றுக்கொண்டதற்கான காரணம் இனி பொருந்தாது - தேர்தல் மனுவை நிலுவையில் வைத்திருப்பதன் மூலம் எந்த நோக்கமும் இருக்காது - உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை நீக்கரவு செய்துவிட்டு, மனுவை நிராகரிப்பதற்காக மற்றும்/அல்லது பொருத்தமற்ற பத்திகளை நீக்குவதற்காக மேல்முறையீட்டாளர் தாக்கல் செய்த விண்ணப்பங்களை அனுமதிக்கப்பட்டது - முதல் எதிர் மனுதாரர் தாக்கல் செய்த தேர்தல் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது- உரிமையியல் நடைமுறைச் சட்டம், 1908- ஆணை VI விதி 16.

மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம், 1951- பொருள் உண்மைகள்- சொல்லப்பட்ட உள்ளடக்கம் பூர்த்தியாகவில்லை- விளைவு- தீர்மானிக்கப்பட்டது: பொருள் உண்மைகள் முதன்மையான உண்மைகளாகும், இது ஒரு செயலுக்கான காரணத்தை நிறுவ ஒரு தரப்பினரால் விசாரணையில் நிரூபிக்கப்பட வேண்டும்- பொருள் உண்மைகள் பற்றி சொல்லப்பட்ட உள்ளடக்கம் பூர்த்தியாகவில்லை என்றால் மனுவை முதலிலேயே தள்ளுபடி செய்யலாம்.

மேல் முறையீட்டு மனுவை முடிக்கும் போது, நீதிமன்றம்

தீர்வு: 1.1 ம.பி சட்டம் 1951 பிரிவு 123 பல்வேறு வகையான ஊழல் நடவடிக்கை குறித்து வரையறை செய்கிறது. ஊழல் நடைமுறை என்பது தேர்தலுக்கு சவாலானதாகவும் தேர்தல் மனுவிற்கு அடிப்படையாகவும் இருக்கிறது. பத்தி 5 ல், முதல் எதிர்மனுதாரர் 3 நவம்பர் 2016 அன்று தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் முறையீடு செய்ததை காட்டி மேல்முறையீட்டாளரும், 6 வது எதிர் மனுதாரரும் செய்த முறைகேடுகளை மே 27, 2016 தேதியிட்ட உத்தரவில் தேர்தல் ஆணையத்தின் கண்டுபிடிப்புகளை மறைத்து முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேல்முறையீட்டாளரையும் 6 வது எதிர் மனுதாரரையும் தகுதி நீக்கம் செய்ய முதல் எதிர் மனுதாரர் தேர்தல் அதிகாரிக்கு அழைப்பு விடுத்தார். நவம்பர் 5, 2011 தேதியிட்ட கடிதம் மூலம் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது என்று மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, முதல் எதிர் மனுதாரர், உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த ரிட் மனுவை, நவம்பர் 18, 2016 தேதியிட்ட உத்தரவு மூலம் முதல் எதிர் மனுதாரருக்கு ரூ.3,000/- செலவுத் தொகையுடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. மேல்முறையீட்டாளரின் வேட்பு மனு முறையற்ற முறையில் பெறப்பட்டுள்ளது என்பது தேர்தல் மனு பத்தி 5 ன் படி அனுமானிக்கலாம். எவ்வாறாயினும், ஒரு குறிப்பிட்ட சட்ட விதியின் கீழ், வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் போது, தேர்தல் ஆணையம் 27 மே 2016 அன்று பிறப்பித்த உத்தரவை வெளியிட மேல்முறையீட்டாளரும் 6 வது எதிர் மனுதாரரும் கடமைப்பட்டுள்ளனர் என்று முதல் எதிர் மனுதாரர் கோரவில்லை. மேற்படி உத்தரவை வெளியிடத் தவறியதன் அடிப்படையில், மேல்முறையீடு செய்தவரும், 6 வது எதிர் மனுதாரரும் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு எவ்வாறு தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் என்பது குறித்து முறையிடப்படவில்லை. தகுதி நீக்கம் ஒரு சட்ட விதியின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். தேர்தலை ஒத்திவைத்த தேர்தல் ஆணையத்தின் முந்தைய உத்தரவு வேட்புமனுத் தாளில் வெளியிடுவது மேல்முறையீட்டாளரின் கடமை என்று சட்டப்படி முதல் எதிர் மனுதாரர் கோரவில்லை. அத்தகைய கடமை எதுவும் இருப்பதாக வேண்டப்படவில்லை. எனவே, எங்கள் பார்வையில், தேர்தல் மனுவின் பத்திகள் 4 மற்றும் 5 ல் கூறியுள்ள சங்கதிகள் தேவையற்றது. இதனால், CPC யின் ஆணை VI விதி 16 இன் பிரிவு (a) ஐ ஈர்க்கிறது. CPC இன் ஆணை VI விதி 16 இன் பிரிவு (a) இன் கீழ்,

வழக்குரையின் தேவையற்ற உரையின் பகுதியை நீக்குவதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது. (பத்தி 9)

1.2 1951 ஆம் ஆண்டின் ம.பி சட்டத்தின் பிரிவு 123 ஊழல் நடைமுறைகளை வரையறுக்கிறது. [பத்திகள் 6 மற்றும் 7 இல், பிரிவு 123-ன் கீழ் உள்ள ஊழல் நடைமுறைகள் பற்றிய அப்பட்டமான விவரங்கள் கூட கோரப்படவில்லை.](#) பத்தி 6 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரதிநிதித்துவங்களில், முதல் எதிர் மனுதாரர் தேர்தல் முறைகேடு, ஊழல் நடைமுறை மற்றும் லஞ்சம் போன்றவற்றை மேல்முறையிட்டாளர் செய்தார் என்று ஒரு மொட்டையான குற்றச்சாட்டைச் செய்வதைத் தவிர, தேர்தலில் தவறான நடத்தை, ஊழல் நடைமுறையின் தன்மை மற்றும் மேல்முறையிட்டாளரின் லஞ்சம் கொடுத்தல் என்பதை விவரிக்கவில்லை. [பிரிவு 83 ஒரு தேர்தல் மனுவில் பொருள் உண்மைகளின் சுருக்கமான அறிக்கை இருக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிறது.](#) [குற்றச்சாட்டு ஊழல் நடவடிக்கையில் இருந்தால், பிரிவு 83 இன் துணைப்பிரிவு \(1\) இன் ஷரத்து \(a\) க்கு இணங்க, ஊழல் நடைமுறையை உருவாக்கும் அடிப்படை உண்மைகளை பற்றிய விபரம் மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும்.](#) இந்த விஷயத்தில், இது போன்ற சுருக்கமான உண்மைகள் எதுவும் இல்லை. ஆதாரங்களில் உள்ள அதே இடத்தைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் மட்டுமே அடிப்படை உண்மைகளை நியாயப்படுத்த முடியாது. முதல் எதிர் மனுதாரர், மனுவின் ஒரு பகுதியாகப் விண்ணப்பங்களின் உள்ளடக்கங்களை படிக்கலாம் என்று மட்டுமே கூறியுள்ளார். பொருள் உண்மைகளின் சுருக்கமான அறிக்கையை இணைக்க வேண்டிய தேவையை இது பூர்த்தி செய்யாது. மேலும், குற்றச்சாட்டு ஊழல் நடைமுறையில் இருக்கும் போது, நடவடிக்கைகள் கிட்டத்தட்ட பாதி குற்றமாக மாறும். எனவே, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளருக்கு தன்மீது கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து போதுமான அறிவிப்பைப் கொடுக்க வேண்டும். அதனால்தான் ஊழல் நடைமுறையின் அடிப்படையைப் பற்றிய பொருள் உண்மைகள் கேட்கப்பட வேண்டும். அத்தகைய மனுவின் முடிவு மிகவும் தீவிரமானது. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதியை வெளியேற்ற முடியும். எனவே, பொருள் உண்மைகளைக் கூறுவதற்கான தேவைக்கு இணங்காதது ஆரம்பத்திலேயே நிராகரிக்கப்பட வேண்டும். (பத்தி 13)

1.3 ஊழல் புரிந்துள்ளதாக கூறப்படும் உண்மைகளை வாதுரையாக மனுவில் குறிப்பிட தவறுவது தேர்தல் மனுவுக்கு ஆபத்தானது. பொருள் உண்மைகள் முதன்மையான உண்மைகளாகும், இது ஒரு செயலுக்கான காரணத்தை நிறுவ ஒரு தரப்பினரால் விசாரணையில் நிரூபிக்கப்பட வேண்டும். இந்த வழக்கில், மனுவில் கூறப்பட்டுள்ள சாராம்சத்தை அப்படியே எடுத்துக் கொண்டால், 1951 ஆம் ஆண்டின் ம.பி சட்டத்தின் 123 வது பிரிவின் கீழ் உள்ள ஊழல் புரிந்ததற்கான குற்றச்சாட்டை ஒரு முக்கிய உண்மையாகக் கூறவில்லை. (பத்தி 15)

தர்திபாகர் மதன் லால் அகர்வால் எதிர் ராஜீவ் காந்தி (1987) Supp SCC 93 :
(1987) 2 SCR 369 ; வி.எஸ். அச்சுதானந்தன் எதிர் பி.ஜே. பிரான்ஸிஸ் மற்றும் ஒருவர். (1999) 3 SCC 737 ; (1999) 2 SCR 99 -
சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.

1.4 3 மற்றும் 4 பத்திகள் தேவையற்றவை, அவை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு நடந்ததை பற்றிக் கூறவில்லை. எனவே, கூறப்பட்ட பத்திகள் பொருத்தமற்றதாக இருப்பதால், சிபிசியின் ஆணை VI விதி 16 ன் கீழ் நீக்க உத்தரவிட வேண்டும். பத்தி 5 மனுவிற்குண்டான காரணம் கூறப்படவில்லை. பத்திகள் 6, 7 மற்றும் 9 ஊழல் நடைமுறைகள் பற்றிய குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக எந்த முக்கிய உண்மைகளையும் வெளியிடவில்லை. ஊழல் நடைபெற்றதற்குண்டான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான முக்கிய உண்மைகள் வாதிடப்படாததால், ஊழல் நடைமுறையின் அடிப்படையைப் பொருத்தவரை தேர்தல் மனு எந்த நடவடிக்கைக்கான காரணத்தையும் வெளிப்படுத்தவில்லை. எனவே, இந்த பத்திகள் கூட நீக்கப்பட வேண்டியவை. முன்பு கூறியது போல், வேட்புமனுவை முறையற்ற முறையில் ஏற்றுக்கொண்டதற்கான காரணம் அடிப்படை உண்மைகளால் ஆதரிக்கப்படவில்லை. எவ்வாறாயினும், விண்ணப்பதாரரின் பதவிக்காலம் ஏற்கனவே முடிவடைந்துவிட்டதால், வேட்புமனுவை முறையற்ற முறையில் ஏற்றுக்கொண்டதற்கான காரணம் இனி பொருந்தாது. எனவே, நாம் மேலே பதிவு செய்துள்ள முடிவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, தேர்தல் மனுவை நிலுவையில் வைத்திருப்பதன் மூலம் எந்த நோக்கமும் இருக்காது. அதன்படி, உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை நாங்கள் நீக்கரவு செய்துவிட்டு, மனுவை நிராகரிப்பதற்காக

மற்றும்/அல்லது பொருத்தமற்ற பத்திகளை நீக்குவதற்காக மேல்முறையீட்டாளர் தாக்கல் செய்த விண்ணப்பங்களை அனுமதிக்கிறோம். (பத்தி 21)

எம். கருணாநிதி எதிர் எச்.வி. ஹண்டே மற்றும் பலர் (1983) 2 SCC 473 முலாயம் சிங் யாதவ் எதிர் தரம் பால் யாதவ் மற்றும் பலர் (2001) 7 SCC 98 : (2001) SCR 1103 ; பொன்னல லெக்ஷ்மயா எதிர் கொம்முரி ப்ரதாப் ரெட்டி மற்றும் பலர் (2012) 7 SCC 98 : (2001) 6 SCR 851 ; பல்வான் சிங் எதிர் லட்சுமி நரேன் மற்றும் பலர் (1960) 3 SCR 91- சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.

முன் தீர்ப்பு வழக்குகள்

(1987) SCR 369	பத்தி 6	சுட்டிக்காட்டப்பட்டது
(1983) 2 SCR 629	பத்தி 6	சுட்டிக்காட்டப்பட்டது
(2001) 3 SCR 1103	பத்தி 6	சுட்டிக்காட்டப்பட்டது
(1999) 2 SCR 99	பத்தி 3	சுட்டிக்காட்டப்பட்டது
(2012) 6 SCR 851	பத்தி 8	சுட்டிக்காட்டப்பட்டது
(1960) 3 SCR 91	பத்தி 8	சுட்டிக்காட்டப்பட்டது

உரிமையியல் மேல் முறையீட்டு அதிகார வரம்பு : உரிமையியல் மேல் முறையீடு மனு எண் 3895-3896 / 2023.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஒ.ஏ. 653 மற்றும் 654 /2017 23.02.2018 தேதியிட்ட தீர்ப்பு மற்றும் உத்தரவிலிருந்து.

மேல் முறையீட்டாளருக்காக மூத்த வழக்கறிஞர் ரஞ்சித் குமார், ஜெகதீசன், சாஜல் பால் ஜெயின், சோணாக்ஷி மல்கான் வழக்கறிஞர்கள்.

எதிர் மனுதாரர்களுக்காக பாலாஜி ஸ்ரீனிவாசன், டி.ரகு, கே. கதிரேசன், தேவாங்கு பேல், சேவ் விமல் பானி, ஏ. லெட்சுமிநாராயணன், அமித் ஷர்மா, டிபெஷ் சின்கா, பல்லவி, ஷாக்ஷி உபாத்யாயா, அபர்ணா சிங், டி.குமரன், திருமதி. தீபா, எஸ்.ஷேக் எப் காலியா, வழக்கறிஞர்கள்.

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. அபய். எஸ். ஓகா, அவர்களால் இந்த நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

உண்மை அம்சங்கள்:-

1. இந்த முறையீடுகள் மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951 (சுருக்கமாக, 'ம.பி சட்டம் 1951') பிரிவு 81 இன் கீழ் முதல் எதிர் மனுதாரர் தாக்கல் செய்த தேர்தல் மனுவில் இருந்து எழுகின்றன .134 - அரவக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தொகுதி (சுருக்கமாக, "குறிப்பிட்ட தொகுதி") தேர்தலின் செல்லுபடியை கேள்விக்குட்படுத்தும் வகையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முதல் எதிர்மனுதாரரால் தேர்தல் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 19 நவம்பர் 2016 அன்று வாக்குப்பதிவு நடத்தப்பட்டது மற்றும் முடிவு நவம்பர் 22, 2016 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. முதலாவது எதிர்மனுதாரர் தாக்கல் செய்த தேர்தல் மனுவில் தற்போதைய மேல் முறையீட்டாளர் 5 வது எதிர்மனுதாரர் ஆவார். மேல் முறையீட்டாளர் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார். அவர் 88,068 வாக்குகள் பெற்றார். தேர்தல் மனுவில் 6 வது எதிர் மனுதாரர் (இந்த மேல்முறையீட்டில் 6 வது எதிர் மனுதாரர்) 64,407 வாக்குகள் பெற்றார். முதல் எதிர் மனுதாரர்க்கு (தேர்தல் மனுவில் மனுதாரர்) 82 வாக்காளர்கள் மட்டுமே வாக்களித்தனர்.

2. தேர்தல் மனுவில் உள்ள சவாலின் முதல் காரணம், மேல்முறையீட்டாளர் மற்றும் 6 வது எதிர் மனுதாரரின் வேட்பு மனுக்களை முறையற்ற முறையில் ஏற்றுக்கொண்டது ஆகும். சவாலின் இரண்டாவது காரணம், மேல்முறையீட்டாளர் ஊழல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதால் தேர்தல் செல்லாது. மேல்முறையீட்டாளரின் முகவரும், மேல்முறையீட்டாளரின் சம்மதத்துடன் வேறு சிலரும் ஊழல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பது குற்றச்சாட்டு.

3. ஊழல் நடைமுறைக்கு ஆதரவாக தேர்தல் மனுவில் நடவடிக்கைக்கான காரணம் எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று சுட்டிக்காட்டி தற்போதைய மேல்முறையீட்டாளரால் ஒரு விண்ணப்பம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. முதல் எதிர்மனுதாரரால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட தேர்தல் மனுவில் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் பற்றிய எந்த ஒரு பொருள் விவரங்கள் மற்றும் பொருள் உண்மைகள் வெளியிடப்படவில்லை என்று மேல்முறையீட்டாளரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 3 முதல் 9 வரையிலான பத்திகளில் கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் தெளிவற்றவை என்றும், எனவே, உரிமையியல் நடைமுறைச் சட்டம், 1908 (சுருக்கமாக, 'சிபிசி') ஆணை VI விதி 16 இன் கீழ் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மேற்கூறிய பத்திகள் அகற்றப்படத் தகுதியானவை என்றும் வாதிடப்பட்டது. இரண்டாவது பரிகாரம், தேர்தல் மனுவை நிராகரிப்பதற்காக, அது நடவடிக்கைக்கான காரணத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. இதேபோன்ற மனுவை 6 வது எதிர் மனுதாரரும் தாக்கல் செய்துள்ளார். குறையுற்ற தீர்ப்பினால், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் கற்றறிந்த நீதிபதி விண்ணப்பங்களை நிராகரித்தார். அவ்வாறு செய்யும்போது, முதல் எதிர் மனுதாரர் ஒரு சிடி நகல்கள், புகைப்படங்கள் போன்றவற்றை தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிக்கு (5 வது எதிர் மனுதாரர்) அனுப்பியதை அவர் கவனத்தில் கொண்டார். இந்த உத்தரவில் இருந்து 15 நாட்களுக்குள் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள், புகைப்படங்கள், வீடியோ காட்சிகள் போன்ற அனைத்து தொடர்புடைய ஆவணங்களையும் தாக்கல் செய்ய முதல் எதிர் மனுதாரர்க்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இந்த மேல்முறையீட்டின் மூலம் 2018 பிப்ரவரி 23 தேதியிட்ட தீர்ப்பு மற்றும் உத்தரவை மேல்முறையீட்டாளர் சவால் செய்துள்ளார்.

சமர்ப்பிப்புகள்:-

4. மேல்முறையீட்டாளர் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஸ்ரீ ரஞ்சித் குமார், 1951 இன் ம. பி சட்டத்தின் பிரிவு 83 இன் உட்பிரிவு (1) இன் ஷரத்துகள் (a) மற்றும் (b) இன் தேவைகளுக்கு எங்கள் கவனத்தை அழைத்துள்ளார். தேர்தல் மனுவில், திருப்பப்பட்ட வேட்பாளரால் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் எந்தவொரு ஊழல் நடைமுறையின் முக்கிய உண்மைகள் மற்றும் முழு விவரங்களின் சுருக்கமான

அறிக்கை பிரிவு 83 இன் துணைப்பிரிவு (1) இன் ஷரத்து (பி)ன் படி இல்லை என்று சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், பிரிவு 83 இன் துணைப்பிரிவு (1) இன் ஷரத்து (பி) படி தேர்தல் மனுவின் மனுதாரர், அத்தகைய ஊழல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் கட்சிகளின் பெயர்கள் மற்றும் அத்தகைய ஊழல் நடைமுறையின் தேதி மற்றும் இடம் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் முழு அறிக்கையையும் வெளியிட வேண்டும். ஆரம்பத்தில், மேற்படி தொகுதிக்கான தேர்தல் மே 14, 2016 தேதியிட்ட உத்தரவின்படி மே 2016 இல் நடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ("தேர்தல் ஆணையம்") அந்தத் தேர்தலை ஒத்திவைத்தது என்று கற்ற மூத்த வழக்கறிஞர் சுட்டிக்காட்டினார். மே 27, 2016 அன்று தேர்தல் ஆணையம், மேற்படி தொகுதியின் தேர்தலை தொடர அனுமதிக்க முடியாது என்றும், புதிய தேர்தல்கள் நடத்தப்படுவதற்கு அதை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறினார். அதன்படி, அக்டோபர் 17, 2016 அன்று, தேர்தல் ஆணையம் அந்தத் தொகுதிக்கான தேர்தலை மாற்றி, நவம்பர் 19, 2016 அன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்றும் அறிவித்தது. முதல் எதிர்மனுதாரர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ரிட் மனுவைத் தாக்கல் செய்ததைச் சுட்டிக்காட்டி மேல்முறையீட்டாளர் மற்றும் 6 வது எதிர் மனுதாரரின் வேட்பு மனுக்கள் நவம்பர் 18, 2016 தேதியிட்ட தீர்ப்பு மற்றும் உத்தரவின் மூலம், உயர் நீதிமன்றம் முதல் எதிர் மனுதாரர் தாக்கல் செய்த மேற்படி ரிட் மனுவை நிராகரித்து, முதல் எதிர் மனுதாரர்க்கு செலவுகளை விதித்ததை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

5. முதல் எதிர்மனுதாரரால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட தேர்தல் மனுவில் உள்ள குறைகள் குறித்து நமது கவனத்திற்கு வரவழைத்த அவர், தேர்தல் மனுவின் 3 மற்றும் 4 வது பத்திகள் வாக்கெடுப்பு அறிவிக்கப்பட்ட மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரலாற்றைத் தருவதாக சுட்டிக்காட்டினார். பத்தி 5, மேல்முறையீட்டாளர் மற்றும் 6 வது எதிர் மனுதாரர்களின் வேட்புமனுக்களின் செல்லுபடியை சவால் செய்ததற்காக முதல் எதிர் மனுதாரரின் விண்ணப்பங்கள் தேர்தல் அதிகாரியால் நிராகரிக்கப்பட்டதைக் குறிக்கிறது. தேர்தல் மனுவின் பத்தி 6 இல், முதல் எதிர் மனுதாரர் 2016 நவம்பர் 17 முதல் 2016 நவம்பர் 22 வரை தேர்தல் அதிகாரியிடம் மேல் முறையீட்டாளர் தேர்தல் முறைகேடு, ஊழல் நடைமுறைகள்,

லஞ்சம் கொடுத்தது போன்றவற்றில் ஈடுபட்டதாக நான்கு முறையீடுகளை அனுப்பியதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். தேர்தல் நடத்தும் அலுவலருக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட்ட புகார்களில் உள்ள குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்க தேர்தல் அதிகாரிக்கு ஆடியோ மற்றும் வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் அனுப்பியுள்ளார். பத்தி 7 ல், மேல் முறையீட்டாளரின் வேட்புமனுவை முறையற்ற முறையில் ஏற்றுக்கொண்டதால் தேர்தல் முடிவு பாதிக்கப்படுகிறது என்பது குற்றச்சாட்டு. பத்தி 8, பல்வேறு வேட்பாளர்களால் பெறப்பட்ட வாக்குகளைக் காட்டும் விளக்கப்படத்தைக் கொண்டுள்ளது. பத்தி 9 ல், மேல்முறையீட்டாளர் மற்றும் 6 வது எதிர் மனுதாரரின் தவறான நடத்தை காரணமாக முந்தைய தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும், அவர்களுக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட தேர்தல் கமிஷனின் குற்றச்சாட்டு கண்டுபிடிப்புகளை அவர்கள் மறைத்து நசுக்கியுள்ளனர் என்றும் கூறப்படுகிறது. தேர்தல் மனுவுடன், முதல் எதிர்மனுதாரரின் விண்ணப்பங்களின் நகல்களும் தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார். ஊழல் முறைகேடுகள் தொடர்பான உண்மைகள் மற்றும் விவரங்கள் தேர்தல் மனுவில் காணப்படவில்லை என்று அவர் வலியுறுத்தினார். மேல்முறையீட்டாளரின் விண்ணப்பங்களின் அடிப்படையில், தேர்தல் மனுவுடன் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களின் பட்டியலில் இடம் பெறாத மின்னஞ்சல்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ காட்சிகளின் நகல்களை தாக்கல் செய்ய முதல் எதிர் மனுதாரர்க்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவு முற்றிலும் சட்டவிரோதமானது என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.

6. கற்றறிந்த மூத்த வழக்கறிஞர் (i) தர்திபாகர் மதன் லால் அகர்வால் எதிர் ராஜீவ் காந்தி (ii) எம். கருணாநிதி எதிர் எச்.வி. ஹண்டே மற்றும் பலர் மற்றும் (iii) முலாயம் சிங் யாதவ் எதிர் தரம் பால் யாதவ் மற்றும் பலர் ஆகிய வழக்குகளை சுட்டிக்காட்டினார். தேர்தல் முறைகேடு தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான பத்திகள் தேர்தல் மனுவில் குற்றச்சாட்டுகள் நீக்கப்பட்டதாலும் மேல்முறையீட்டாளரின் பதவிக்காலம் ஏற்கனவே முடிந்துவிட்டதாலும், அதன்பிறகு புதிய தேர்தல் நடத்தப்பட்டதாலும், தேர்தல் மனுவில் எதுவும் நிலைத்திருக்காது என்று சமர்ப்பித்தார்.

7. கடைசியாக, மேல்முறையீட்டாளர் செய்த மனுக்களைத் தீர்மானிக்கும் போது, உயர் நீதிமன்றம் விண்ணப்பங்களை அனுமதித்திருக்கலாம் அல்லது நிராகரித்திருக்கலாம் என்று கற்றறிந்த மூத்த வழக்கறிஞர் சமர்ப்பித்தார். ஆனால், அவர் தாக்கல் செய்யாத ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு முதல் எதிர்மனுதாரருக்கு உத்தரவிட்டதன் மூலம் உயர்நீதிமன்றம் தவறு செய்துள்ளது.

8. முதல் எதிர் மனுதாரரின் சார்பில் ஆஜரான கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் ஸ்ரீ பாலாஜி சீனிவாசன், தேர்தல் மனுவில் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆதாரமான உண்மைகள் ஏற்கனவே தேர்தல் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளன என்று சுட்டிக்காட்டினார். ஊழல் நடைமுறைகள் குறித்த குறிப்பிட்ட விவரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பல்வேறு அதிகாரிகளுக்கு அவர் அளித்த விண்ணப்பங்களை முதல் எதிர் மனுதாரர் சுட்டிக் காட்டியதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார். அடிப்படையான உண்மைகள் ஏற்கனவே மன்றாடப்பட்டதால், உயர் நீதிமன்றம் CPC இன் ஆணை VI விதி 16 ன் கீழ் அதன் அதிகாரங்களை சரியாகப் பயன்படுத்தவில்லை என்று அவர் சமர்ப்பித்தார். அச்சுதானந்தன் எதிர் PJ பிரான்சிஸ் மற்றும் பலர் என்ற வழக்கில் இந்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தேர்தல் மனு தாக்கல் செய்வதற்கான வரம்பு காலம் முடிந்தாலும், பொருள் விவரங்களை எப்போதும் பின்னர் வழங்கலாம் என்று கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் சமர்ப்பித்தார். பொன்னால லக்ஷமய்யா எதிர் கொம்முரி பிரதாப் ரெட்டி மற்றும் பலர் வழக்கின் இந்த நீதிமன்றத்தின் மற்றொரு தீர்ப்பையும் அவர் சமர்ப்பித்தார். ஆணை VII இன் விதி 11 அல்லது சிபிசியின் ஆணை VI இன் விதி 16 இன் கீழ் விண்ணப்பங்களைக் கையாளும் போது, நீதிமன்றம் உயர் தொழில்நுட்ப அணுகுமுறையைப் பின்பற்ற முடியாது என்று அவர் சமர்ப்பித்தார். பல்வான் சிங் எதிர் லட்சுமி நரேன் மற்றும் பிறர் வழக்கில் இந்த நீதிமன்றத்தின் அரசியலமைப்பு பெஞ்சின் தீர்ப்பின் 9 வது பத்தியில் கூறப்பட்டுள்ளதை சுட்டி, தேர்தல் மனுதாரருக்கு விவரங்களைச் சேர்ப்பதற்காகவோ அல்லது விவரங்களைப் பெருக்குவதற்காகவோ தேர்தல் மனுவில் திருத்தம் செய்ய விண்ணப்பிக்க எப்போதும் வாய்ப்பு உள்ளது என்று அவர் சமர்ப்பித்தார். குறையற்ற உத்தரவுக்கு எங்கள் கவனத்தை அவர் அழைத்தார், மேலும் உயர் நீதிமன்றம் தீர்வு காணப்பட்ட சட்டக் கோட்பாடுகளை சரியாகப் பயன்படுத்தியுள்ளது, எனவே தலையிட தேவையில்லை என்று வலியுறுத்தினார்.

எங்கள் பார்வை:-

9. சமர்ப்பிப்புகளை கவனமாக பரிசீலித்துள்ளோம். முதல் எதிர்மனுதாரர் தாக்கல் செய்த தேர்தல் மனுவை கவனமாக ஆய்வு செய்துள்ளோம். ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, தேர்தல் ஆணையத்தால் 2016 மே 27 ஆம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவின்படி, மேற்படி தொகுதிக்கான தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. தேர்தலுக்கான சவால் இரண்டு அடிப்படையில் இருந்தது. முதலாவதாக, மேல்முறையீட்டாளரின் வேட்பு மனு முறையற்ற முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது மற்றும் இரண்டாவதாக, மேல்முறையீட்டாளரால் அல்லது அவரது சம்மதத்துடன் பிற நபர்களால் ஊழல் நடவடிக்கைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 1951 இன் ம. பி சட்டத்தின் பிரிவு 123, பல்வேறு ஊழல் நடைமுறைகளை வரையறுக்கிறது. இயற்கையாகவே, ஊழல் நடைமுறை என்பது தேர்தலுக்கு சவாலானதாகவும் தேர்தல் மனுவிற்கு அடிப்படையாகவும் இருக்கிறது.

10. இப்போது, முதல் எதிர் மனுதாரர் தாக்கல் செய்த தேர்தல் மனுவுக்கு வரும்போது, 1 மற்றும் 2 பத்திகளில் முதல் எதிர் மனுதாரரின் முகவரி மற்றும் எதிர் மனுதாரரின் விவரம் உள்ளது. 16 அக்டோபர் 2016 தேதியிட்ட அறிவிப்பின் மூலம் தேர்தல் ஆணையம் மேற்கண்ட தொகுதிக்கான தேர்தலை அறிவித்தது என்பதை பத்தி 3 மட்டுமே பதிவு செய்கிறது. பத்தி 4, தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவை மேற்கோள் காட்டியுள்ளது, அந்த உத்தரவில் இணைக்கப்பட்ட காரணங்களால் முன்னர் திட்டமிடப்பட்ட தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. பத்திகள் 3 மற்றும் 4 தேர்தல் மனுவில் கோரப்பட்ட அடிப்படையில் தீர்ப்பளிக்க முற்றிலும் பொருத்தமற்றது.

11. பத்தி 5 ல், முதல் எதிர்மனுதாரர் 3 நவம்பர் 2016 அன்று தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் முறையீடு செய்ததை காட்டி மேல்முறையீட்டாளரும், 6 வது எதிர் மனுதாரரும் செய்த முறைகேடுகளை மே 27, 2016 தேதியிட்ட உத்தரவில் தேர்தல் ஆணையத்தின் கண்டுபிடிப்புகளை மறைத்து முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேல்முறையீட்டாளரையும் 6 வது எதிர் மனுதாரரையும் தகுதி நீக்கம் செய்ய முதல் எதிர் மனுதாரர் தேர்தல் அதிகாரிக்கு அழைப்பு விடுத்தார். நவம்பர் 5, 2011 தேதியிட்ட கடிதம் மூலம் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது என்று மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, முதல்

எதிர் மனுதாரர், உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த ரிட் மனுவை, நவம்பர் 18, 2016 தேதியிட்ட உத்தரவு மூலம் முதல் எதிர் மனுதாரருக்கு ரூ.3,000/- செலவுத் தொகையுடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேல்முறையீட்டாளரின் வேட்பு மனு முறையற்ற முறையில் பெறப்பட்டுள்ளது என்பது தேர்தல் மனு பத்தி 5 ன் படி அனுமானிக்கலாம். எவ்வாறாயினும், ஒரு குறிப்பிட்ட சட்ட விதியின் கீழ், வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் போது, தேர்தல் ஆணையம் 27 மே 2016 அன்று பிறப்பித்த உத்தரவை வெளியிட மேல்முறையீட்டாளரும் 6 வது எதிர் மனுதாரரும் கடமைப்பட்டுள்ளனர் என்று முதல் எதிர் மனுதாரர் கோரவில்லை. மேற்படி உத்தரவை வெளியிடத் தவறியதன் அடிப்படையில், மேல்முறையீடு செய்தவரும், 6 வது எதிர் மனுதாரரும் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு எவ்வாறு தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் என்பது குறித்து முறையிடப்படவில்லை. தகுதி நீக்கம் ஒரு சட்ட விதியின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். தேர்தலை ஒத்திவைத்த தேர்தல் ஆணையத்தின் முந்தைய உத்தரவு வேட்புமனுத் தாளில் வெளியிடுவது மேல்முறையீட்டாளரின் கடமை என்று சட்டப்படி முதல் எதிர் மனுதாரர் கோரவில்லை. அத்தகைய கடமை எதுவும் இருப்பதாக வேண்டப்படவில்லை. எனவே, எங்கள் பார்வையில், தேர்தல் மனுவின் பத்திகள் 4 மற்றும் 5 ல் கூறியுள்ள சங்கதிகள் தேவையற்றது. இதனால், CPC யின் ஆணை VI விதி 16 இன் பிரிவு (a) ஐ ஈர்க்கிறது. CPC இன் ஆணை VI விதி 16 இன் பிரிவு (a) இன் கீழ், வழக்குரையின் தேவையற்ற உரையின் பகுதியை நீக்குவதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது.

12. 1951 ஆம் ஆண்டின் ம.பி சட்டத்தின் 83 வது பிரிவின் உட்கூறுகளில் ஊழல் நடைமுறைகள் தொடர்பாக கூறப்பட்டுள்ளவற்றை நாம் ஆராய வேண்டும், அது பின்வருமாறு கூறுகிறது:

"83. மனுவின் உள்ளடக்கம்.-(1) ஒரு தேர்தல் மனு-

(அ) மனுதாரர் சுட்டிக்காட்டும் பொருள் உண்மைகளின் சுருக்கமான அறிக்கையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்;

(ஆ) மனுதாரர் குற்றம் சாட்டுகின்ற எந்தவொரு ஊழல் நடைமுறையின் முழு விவரங்களையும், அத்தகைய ஊழல் நடைமுறையைச் செய்ததாகக் கூறப்படும் கட்சிகளின் பெயர்கள் மற்றும் அத்தகைய நடைமுறையின் தேதி மற்றும் இடம் ஆகியவற்றின் முழு அறிக்கையையும் உள்ளடக்கியது; மற்றும்

(இ) மனுதாரரால் கையொப்பமிடப்பட்டு, 1908 (1908 இன் 5) உரிமையியல் நடைமுறைச் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதத்தில் மனுக்களை சரிபார்க்க வேண்டும்:

[மனுதாரர் ஏதேனும் ஊழலில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டு இருந்தால், அத்தகைய ஊழல் குற்றச்சாட்டு மற்றும் அதன் விவரங்களுக்கு ஆதரவாக பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் ஒரு பிரமாணப் பத்திரம் மனுவுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.]

(2) மனுவுடன் ஏதேனும் அட்டவணை அல்லது இணைப்பு மனுதாரரால் கையொப்பமிடப்பட்டு, மனுவைப் போலவே சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். (முக்கியத்துவம் சேர்க்கப்பட்டது)

இப்போது நாம் பத்திகள் 6 மற்றும் 7 க்கு வருகிறோம்:

"6. மனுதாரர் 17.11.2016 அன்று 4 வது எதிர் மனுதாரருக்கு 19.11.2016, 20.11.2016, 22.11.2016 ஆகிய இரண்டு விண்ணப்பங்கள் தாக்கல் செய்தார், 5 வது எதிர் மனுதாரர் தேர்தல் முறைகேடுகள், ஊழல் நடைமுறைகள் மற்றும் லஞ்சம் கொடுத்ததாக விளக்கினார். 4 வது எதிர் மனுதாரர் கருத்தில் கொள்ளவில்லை. 5 வது எதிர் மனுதாரர் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு அரசாங்க வாகனங்களைப் பயன்படுத்தியதாக அவர் சமர்ப்பித்தார். மனுதாரர் 4 வது எதிர் மனுதாரருக்கு மின்னணு அஞ்சல் மூலம் விண்ணப்பத்தில் உள்ள குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்க ஆடியோ மற்றும் வீடியோ காட்சிகளை தாக்கல் செய்தார். மேற்கூறிய விண்ணப்பத்தில் உள்ள சங்கதிகளை இந்த மனுவின் ஒரு பகுதியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று வேண்டுகிறார்.

7. திருப்பிய வேட்பாளரை, அவர் ஊழல் செய்ததாகக் கூறி, அந்த இடத்தை நிரப்பத் தகுதியற்றவர் என்றும், 5 வது எதிர் மனுதாரரைப் பொறுத்த வரையில், அவரது வேட்புமனுவை முறையற்ற முறையில் ஏற்றுக் கொண்டதால் தேர்தல் முடிவுகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஊழல் நடைமுறை மற்றும் அதே தொகுதிக்கான தேர்தல் ஆணையத்தின் முந்தைய உத்தரவை வெளியிடாததன் மூலம் பின்பற்றப்படாமல் உள்ளது என்று மனுதாரர் சமர்ப்பிக்கிறார்.

13. 1951 ஆம் ஆண்டின் ம.பி சட்டத்தின் பிரிவு 123 ஊழல் நடைமுறைகளை வரையறுக்கிறது. [பத்திகள் 6 மற்றும் 7 இல், பிரிவு 123-](#)ன் கீழ் உள்ள ஊழல் நடைமுறைகள் பற்றிய அப்பட்டமான விவரங்கள் கூட கோரப்படவில்லை. பத்தி 6 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரதிநிதித்துவங்களில், முதல் எதிர் மனுதாரர் தேர்தல் முறைகேடு, ஊழல் நடைமுறை மற்றும் லஞ்சம் போன்றவற்றை மேல்முறையீட்டாளர் செய்தார் என்று ஒரு மொட்டையான குற்றச்சாட்டைச் செய்வதைத் தவிர, தேர்தலில் தவறான நடத்தை, ஊழல் நடைமுறையின் தன்மை மற்றும் மேல்முறையீட்டாளரின் லஞ்சம் கொடுத்தல் என்பதை விவரிக்கவில்லை. [பிரிவு 83](#) ஒரு தேர்தல் மனுவில் பொருள் உண்மைகளின் சுருக்கமான அறிக்கை இருக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிறது. [குற்றச்சாட்டு ஊழல் நடவடிக்கையில் இருந்தால், பிரிவு 83](#) இன் துணைப்பிரிவு (1) இன் ஷரத்து (a) க்கு இணங்க, ஊழல் நடைமுறையை உருவாக்கும் அடிப்படை உண்மைகளை பற்றிய விபரம் மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். இந்த விஷயத்தில், இது போன்ற சுருக்கமான உண்மைகள் எதுவும் இல்லை. ஆதாரங்களில் உள்ள அதே இடத்தைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் மட்டுமே அடிப்படை உண்மைகளை நியாயப்படுத்த முடியாது. முதல் எதிர் மனுதாரர், மனுவின் ஒரு பகுதியாகப் விண்ணப்பங்களின் உள்ளடக்கங்களை படிக்கலாம் என்று மட்டுமே கூறியுள்ளார். பொருள் உண்மைகளின் சுருக்கமான அறிக்கையை இணைக்க வேண்டிய தேவையை இது பூர்த்தி செய்யாது. மேலும், குற்றச்சாட்டு ஊழல் நடைமுறையில் இருக்கும் போது, நடவடிக்கைகள் கிட்டத்தட்ட பாதி குற்றமாக மாறும். எனவே, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளருக்கு தன்மீது கூறப்பட்டுள்ள

குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து போதுமான அறிவிப்பைப் கொடுக்க வேண்டும். அதனால்தான் ஊழல் நடைமுறையின் அடிப்படையைப் பற்றிய பொருள் உண்மைகள் கேட்கப்பட வேண்டும். அத்தகைய மனுவின் முடிவு மிகவும் தீவிரமானது. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதியை வெளியேற்ற முடியும். எனவே, பொருள் உண்மைகளைக் கூறுவதற்கான தேவைக்கு இணங்காதது ஆரம்பத்திலேயே நிராகரிக்கப்பட வேண்டும்.

14. இந்த நிலையில், வி.எஸ்.அச்சுதானந்தன் வழக்கினை முதல் எதிர்மனுதாரர் சுட்டிக் காட்டினார். இந்த வழக்கில் மூன்று மாண்புமிகு நீதிபதிகள் கொண்ட பெஞ்சின் இந்த நீதிமன்றத்தின் நன்கு அறியப்பட்ட முடிவைப் பற்றி நாம் பயனுள்ள குறிப்புகளைப் பெறலாம். மேற்படி தீர்ப்பின் பத்தி 15 இவ்வாறு கூறுகிறது:

"15. விசாரணை நீதிபதியின் கூற்றுப்படி, ஊழல் நடைமுறைகள் பற்றிய குற்றச்சாட்டுகள் தெளிவற்றவை மற்றும் "பொருள் உண்மைகள் மற்றும் முழு விவரங்களை" வெளியிடாததால், தேர்தல் மனு முக்கியமாக நடவடிக்கைக்கான காரணத்தை வெளியிடவில்லை என்று தோன்றுகிறது. ஊழல் நடைமுறை குற்றம் சாட்டப்பட்டது. கற்றறிந்த விசாரணை நீதிபதி, கீழ் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஊழல் நடைமுறைகள் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளின் "பொருள் உண்மைகள்" மற்றும் "பொருள் விவரங்கள்" ஆகியவற்றுக்கு இடையே வேறுபாடு காட்டவில்லை என்பது சட்டத்தின் பிரிவு 123-ன் படி [தெளிவாகிறது](#). இந்த விஷயத்தில் சட்டம் நன்கு தீர்க்கப்பட்டுள்ளது, இது கற்றறிந்த விசாரணை நீதிபதியால் கவனிக்கப்படவில்லை அல்லது பாராட்டப்படவில்லை. பல்வான் சிங் எதிர் [லட்சுமி நரேன்](#) [AIR 1960 SC 770: (1960) 3 SCR 91], சமந்த் என்.பால்கிருஷ்ணா எதிர் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் [(1969) 3 SCC 238], வீரேந்திர குமார் சக்லேச்சா எதிர் ஜக்ஜீவன் [(1972) 1 SCC 826], உத்தவ் சிங் எதிர் மாதவ் ராவ் சிந்தியா [(1977) 1 SCC 511], FA சபா எதிர் சிங்கோரா [(1991) 3 SCC 375] மற்றும் கஜானன் கிருஷ்ணாஜி பாபட் எதிர் தத்தாஜி ரகோபாஜி மேகே [(1995) 5 SCC 347] ஆகிய முன் தீர்ப்புகளிலும் இந்த நீதிமன்றம் எல்.ஆர். சிவராமகவுடா எதிராக. டி.எம்.சந்திரசேகர் [(1999) 1 SCC 666 : (1998) 6 ஸ்கேல் 361] ஆகிய வழக்குகளில் உண்மையான

உண்மைகளை" வாதாடத் தவறியது தேர்தல் மனுவிற்கு ஆபத்தானது மற்றும் காலக்கெடுவிற்குப் பிறகு அத்தகைய முக்கிய உண்மைகளை திருத்தம் செய்து அனுமதிக்க முடியாது. தேர்தல் மனு தாக்கல் செய்ய பரிந்துரைக்கப்பட்ட, "பொருள் விவரங்கள்" இல்லாததை, ஒரு பிந்தைய கட்டத்தில் பொருத்தமான திருத்தம் செய்து குணப்படுத்த முடியும். ஊழல் வழக்கின் முழு விவரங்கள் குறிப்பிடப்படாததால், தேர்தல் மனுவை வரம்புக்குள் தள்ளுபடி செய்ய முடியாது. எனவே, பொருள் உண்மைகள் என்பது ஒரு செயலுக்கான காரணத்தை நிறுவுவதற்கு ஒரு தரப்பினரால் விசாரணையில் நிரூபிக்கப்பட வேண்டிய முதன்மையான உண்மைகள் என்பது தெளிவாகிறது. ஒரு தேர்தல் மனுவில் ஒரு குறிப்பிட்ட உண்மை ஒரு முக்கிய உண்மையா இல்லையா என்பதும், வாதிடப்பட வேண்டியது அவசியமான ஒரு கேள்வி, அதுபோன்று, இது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டின் தன்மையைப் பொறுத்தது, மற்றும் வழக்கின் சிறப்பு சூழ்நிலைகளை பொறுத்தது. உத்தவ் சிங் வழக்கில் [(1977) 1 SCC 511] நீதிமன்றம் இவ்வாறு கூறியது: (SCC பக். 523, பத்திகள் 42-43)

"சுருக்கமாக, மனுதாரருக்கு முழுமையான நடவடிக்கைக்கான காரணத்தை வழங்குவதற்கு அவசியமான அனைத்து உண்மைகளும்' பொருள் உண்மைகள் கேட்கப்பட வேண்டும், மேலும் ஒரு பொருள் உண்மையைக் கூட வாதாடத் தவறினால் 83(1)(a) பிரிவுக்கு கீழ்ப்படியாமைக்கு சமம்".

'குறிப்புகள்', மறுபுறம், 'தரப்பினரால் அமைக்கப்பட்ட வழக்கின் விவரங்கள்'. சிந்தனையில் உள்ள 'பொருள் விவரங்கள்' என்பது, தேவைகளுக்கு இணங்க ஏற்கனவே மனுவில் கோரப்பட்ட பொருள் உண்மைகளை விரிவுபடுத்தவும், செம்மைப்படுத்தவும் மற்றும் அழகுபடுத்தவும் தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் பிரிவு 83(1) இன் உட்பிரிவு (a) (b) குறிக்கும். அடிப்படை வரையறைகளை நிறைவு செய்யும் நோக்கத்திற்காக அதை முழுமையாகவும், விரிவாகவும், மேலும் தகவலறிந்ததாகவும் ஆக்குகிறது சேவை செய்கின்றன.

(முக்கியத்துவம் சேர்க்கப்பட்டது)

15. நீதித்துறை கருத்தின் ஒருமித்த கருத்து என்னவெனில், ஊழல் புரிந்துள்ளதாக கூறப்படும் உண்மைகளை வாதுரையாக மனுவில் குறிப்பிட தவறுவது தேர்தல் மனுவுக்கு ஆபத்தானது. பொருள் உண்மைகள் முதன்மையான உண்மைகளாகும், இது ஒரு செயலுக்கான காரணத்தை நிறுவ ஒரு தரப்பினரால் விசாரணையில் நிரூபிக்கப்பட வேண்டும். இந்த வழக்கில், மனுவில் கூறப்பட்டுள்ள சாராம்சத்தை அப்படியே எடுத்துக் கொண்டால், 1951 ஆம் ஆண்டின் ம.பி சட்டத்தின் 123 வது பிரிவின் கீழ் உள்ள ஊழல் புரிந்ததற்கான குற்றச்சாட்டை ஒரு முக்கிய உண்மையாகக் கூறவில்லை. முதல் எதிர் மனுதாரர் வாதிட்டதெல்லாம் அவர் தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் பிற அதிகாரிகளிடம் மேல்முறையீட்டாளரின் ஊழல் நடவடிக்கைகள் குறித்து புகார் அளித்தார். ஊழல் நடவடிக்கையின் தன்மை என்ன என்பதை சுருக்கமாக கூட குறிப்பிடவில்லை. எனவே, முதல் எதிர் மனுதாரரின் கூற்றுப்படி ஊழல் நடவடிக்கைகள் உள்ளடக்கிய முக்கிய உண்மைகள் தேர்தல் மனுவில் கோரப்படவில்லை.

16. இந்த கட்டத்தில், தர்திபாகர் மதன் லால் அகர்வால் வழக்கில் இந்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் மற்றும் குறிப்பாக பத்தி எண்கள். 13 மற்றும் 14 இவ்வாறு கூறுகிறது:-

"13. பூர்வாங்க ஆட்சேபனைகளை ஏற்றுக்கொண்டு, ஆணை VII விதி 11 ன் கீழ் தேர்தல் மனுவை நிராகரித்ததில், மேல்முறையீட்டாளரின் புகார் மனு மற்றும் குறைபாடுகளை சரிசெய்வதற்கு தேவையான விவரங்கள் மற்றும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ள ஊழல் நடைமுறையின் விவரங்களை வழங்குவதன் மூலம் உயர் நீதிமன்றம், திருத்துவதற்கான மேல்முறையீட்டாளரின் வாய்ப்பை மறுத்துவிட்டது, எந்த தகுதியும் இல்லாதது. முதலாவதாக, மேல்முறையீட்டாளர் திருத்த விண்ணப்பத்தை தாக்கல் செய்திருக்கலாம், ஆனால் எந்த கட்டத்திலும் அவர் எந்தவொரு திருத்த விண்ணப்பத்தையும் தாக்கல் செய்யவில்லை அல்லது உயர்நீதிமன்றத்தில் அதற்கான விண்ணப்பம் எதுவும் செய்யவில்லை. அந்த விண்ணப்பத்தை தாக்கல் செய்ய மேல்முறையீட்டாளருக்கு வாய்ப்பு இருந்தும் அத்தகைய விண்ணப்பம் எதையும்

செய்யவில்லை. மேல்முறையீட்டு மனுக்களை திருத்துவதற்கு அல்லது தானாக முன்வந்து அதற்கான கால அவகாசத்தை வழங்குவதற்கு மேல்முறையீட்டாளருக்கு வழிகாட்டும் சட்டப்பூர்வக் கடமை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு இல்லை. இரண்டாவதாக, பிரிவு 83 ன் தேவைக்கேற்ப ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் முழுமையடையவில்லை மற்றும் அது எந்த நடவடிக்கைக்கான காரணத்தையும் வழங்கவில்லை, கால வரம்பு காலாவதிக்குப் பிறகு செய்யப்படும் எந்தவொரு திருத்தத்தையும் அனுமதிக்க முடியாது, இது ஒரு புதிய சவாலை எழுப்பும். எவ்வாறாயினும், மேல்முறையீட்டாளர் எந்த திருத்த விண்ணப்பத்தையும் தாக்கல் செய்யாததால் கேள்வி எழவில்லை. இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கின் விசாரணையின் போது, மேல்முறையீட்டாளர் தேர்தல் மனுவைத் திருத்துவதற்கான விண்ணப்பங்களைச் செய்துள்ளார், அதை நாங்கள் பின்னர் கையாள்வோம்.

14. உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் சரியான தன்மையைத் தீர்மானிப்பதற்கான தேர்தல் மனுவின் பல்வேறு பத்திகளைப் பரிசீலிக்கும் முன், நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையின் தன்மையை மனதில் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம், தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான உரிமை மற்றும் தேர்தலை எதிர்க்கும் உரிமை மற்றும் தேர்தல் மனுவின் விசாரணை தேர்தலில் போட்டியிடுவது அல்லது தேர்தல் மனு மூலம் தேர்தலை கேள்வி கேட்பது என்பது பொதுச் சட்டமோ அல்லது அடிப்படை உரிமையோ அல்ல, மாறாக அது மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951ன்படியான சட்டப்பூர்வ விதிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும் சட்டப்பூர்வ உரிமை. இந்த விஷயங்களில் எந்த அடிப்படை அல்லது பொதுவான சட்ட உரிமையும் இல்லை. என்.பி.பொன்னுசாமி எதிர் தேர்தல் அதிகாரி [(1952) 1 SCC 94: AIR 1952 SC 64; 1952 SCR 218 : 1 ELR 133], ஜெகன் நாத் எதிர் ஜஸ்வந்த் சிங் [AIR 1954 SC 210 : 1954 SCR 892 : 9 ELR 231], ஜோதி பாசு எதிர் டெபி கோசல் [(1982) 1 SCC 691 : AIR 1982 SC 983 : (1982) 3 SCR 318] இந்த முடிவுகள், சட்டப்பூர்வ விதிகளுக்குப் புறம்பாக தேர்தலை எதிர்க்கும் உரிமை இல்லை என்ற சட்ட நிலைப்பாட்டை தீர்த்து வைத்துள்ளது. மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் என்பது ஒரு முழுமையான மற்றும் தன்னிறைவான சட்டமாகும், இதில் தேர்தல் அல்லது தேர்தல் சர்ச்சை தொடர்பாக கோரப்படும்

உரிமைகள் கண்டறியப்பட வேண்டும். உரிமையியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் விதிகள் அனுமதிக்கப்படும் அளவிற்கு சட்டத்தின் பிரிவு 87 பொருந்தும். பிரிவு 100 இல் உள்ளதன் அடிப்படையில், பிரிவு 80 ஆல் வழங்கப்பட்ட சட்டத்தின் கீழ் ஒரு தேர்தலை கேள்வி கேட்க முடியும் என்பதை முன்னர் கவனித்த சட்டத்தின் திட்டம் காட்டுகிறது. பிரிவு 83, ஒரு தேர்தல் மனுவில் பொருள் உண்மைகளின் சுருக்கமான அறிக்கை மற்றும் ஊழல் நடைபெற்றதற்கான முழு விவரங்கள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் என்பதை வழங்குவதில் கட்டாய விதியை அமைக்கிறது. மனுவில் கூறப்படும் விவரமானது பிரிவு 83 ஆல் ஒழுங்குப்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் ஒவ்வொரு ஊழல் நடைமுறையின் தேவையான உண்மைகள், விவரங்கள் மற்றும் விவரங்களைத் துல்லியமாக வழங்குவது தேர்தல் மனுவின் மனுதாரரின் மீது கட்டாயமாக்குகிறது. 100 வது பிரிவின் கீழ் தேர்தல் மனு ஒரு காரணத்தை உருவாக்கத் தவறினால் சட்டத்தின் அது முதலிலேயே தோல்வியடைந்துவிடும். ஊழல் வழக்கின் குற்றச்சாட்டுகள் கிரிமினல் குற்றச்சாட்டுகளின் தன்மையில் உள்ளன, திருப்பப்பட்ட வேட்பாளர் அவர் சந்திக்க வேண்டிய வழக்கை அறிந்து கொள்வதற்காக குற்றச்சாட்டுகளில் தெளிவற்ற தன்மை இருக்கக்கூடாது. குற்றச்சாட்டுகள் தெளிவற்றதாகவும் பொதுவானதாகவும் இருந்தால் மற்றும் ஊழல் நடைமுறையின் விவரங்கள் மனுக்களில் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால், தேவையில்லாமல் தேர்தல் மனுவின் விசாரணையை தொடர முடியாது. காலவிரையம் மற்றும் அலைந்து திரிவதைத் தவிர்ப்பதே சட்டத்தின் வலியுறுத்தல். எனவே, ஊழல் நடைமுறை தொடர்பான மனுக்களை நீதிமன்றம் கடுமையான முறையில் ஆய்வு செய்ய வேண்டியது அவசியம். (முக்கியத்துவம் சேர்க்கப்பட்டது)

17. பிரிவு 83, தேர்தல் மனுதாரர் ஒவ்வொரு ஊழல் நடைமுறையின் தேவையான உண்மைகள், விவரங்கள் மற்றும் விவரங்களைத் துல்லியமாக வழங்குவதைக் கட்டாயமாக்குகிறது என்று இந்த நீதிமன்றம் கூறுகிறது. இந்த வழக்கில், தேவையான உண்மைகள் முற்றிலும் இல்லை. குற்றச்சாட்டுகள் மிகவும் தெளிவற்ற மற்றும் இயற்கையில் பொதுவானவை, எனவே, ஊழல் நடைமுறையின் அடிப்படையில் தொடர எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. எனவே, எங்கள் பார்வையில், பத்திகள் 6 மற்றும் 7 இல் உள்ள குறைகள், பிரிவு 123 ஆல் கருதப்படும் ஊழல் நடைமுறைகளின்

அடிப்படையில் தொடர நடவடிக்கைக்கான காரணத்தை உருவாக்காது. பத்தி 8 ல் தேர்தல் முடிவு விவரங்கள் உள்ளன. 2 முதல் 4 மற்றும் 8 வரையிலான பத்திகள் வழக்கமான ஒன்று மற்றும் தொடர்புடையவை அல்ல.

18. பத்தி 9 இல், மேல்முறையீட்டாளரும், 6 வது எதிர் மனுதாரரும் தேர்தல் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் நடைமுறைகளைச் செய்ததாக மீண்டும் தெளிவற்ற மற்றும் பொதுவான குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. இந்த பத்தி கூட பொருள் உண்மைகள் இல்லாமல் உள்ளது. மேல்முறையீட்டாளர் மற்றும் 6 வது எதிர் மனுதாரரின் வேட்பு மனுக்களை ஏற்றுக்கொள்வது சட்டவிரோதமானது என்ற ஒரே ஒரு வாக்கியத்தை உள்ளடக்கி பத்தி 9 (அ) சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. வேட்புமனுவை ஏற்றுக்கொண்டது முறையற்றது என்ற கோரிக்கைக்கு ஆதரவாக ஒரு சங்கதியும் மனுவில் காணப்படவில்லை.

19. மேல்முறையீடு செய்தவர்கள் செய்த விண்ணப்பங்களை நிராகரித்த போது, உயர் நீதிமன்றத்தின் கற்றறிந்த தனி நீதிபதி, பத்திகள் 19 மற்றும் 20 ல் கீழ்க்கண்டவாறு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார்:-

"19. இந்த வழக்கில், தேர்தல் மனுவில் உள்ள உண்மை விவரங்கள் மற்றும் குறுந்தகடு, புகைப்படங்கள் போன்றவை எதிர் மனுதாரர்/தேர்தல் அதிகாரிக்கு அனுப்பப்பட்டதாக ஏற்கனவே கூறப்பட்டது போல், மேல்முறையீட்டாளருக்கும் 5 மற்றும் 6 எதிர் மனுதாரர்களுக்கும் வழங்கப்படவில்லை. 1வது எதிர் மனுதாரர்/தேர்தல் மனுதாரர், தேர்தல் மனுவில் புதிதாக எதையும் குறிப்பிடவில்லை, இந்த ஆவணங்கள் ஏற்கனவே தேர்தலின் போது 5ஆவது எதிர்மனுதாரர்/ தேர்தல் அதிகாரிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. விசாரணையின் போது அதையே முடிவு செய்யலாம் என்று திருப்பப்பட்ட வேட்பாளர்/5 வது எதிர் மனுதாரர் மறுக்கவில்லை. எனவே, முதல் எதிர்மனுதாரர்/தேர்தல் மனுதாரர் மின்னஞ்சல்கள், புகைப்படங்கள், குறுந்தகடுகள் மற்றும் வீடியோ காட்சிகள் போன்றவற்றின் நகல்களை இந்த நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து, மேல்முறையீட்டாளர் மற்றும் எதிர் மனுதாரர்கள் 5 மற்றும் 6 க்கு வழங்க வேண்டியது அவசியம்.

20. மேற்கண்ட கவனிப்புடன், மூன்று மனுக்களும் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன. 5 வது எதிர் மனுதாரர்/தேர்தல் அலுவலரிடம் ஏதேனும் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தால், இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள், அதாவது மின்னஞ்சல்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ காட்சிகள் போன்ற அனைத்து ஆவணங்களையும் இந்த நீதிமன்றத்தில் முதல் எதிர் மனுதாரர்/தேர்தல் அலுவலர் தாக்கல் செய்யுமாறு இந்த நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது. தாக்கல் செய்யப்படும் அனைத்து ஆவணங்களையும் மேல் முறையிட்டாளருக்கும் 5 மற்றும் 6 மனுதாரர்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.

(முக்கியத்துவம் சேர்க்கப்பட்டது)

20. தேர்தல் மனுவுடன் சேர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களின் பட்டியலில் மின்னஞ்சல்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ காட்சிகள் இணைக்கப்படவில்லை என்பதை நாம் இங்கு கவனிக்க வேண்டும். அதிகபட்சமாக, இந்த ஆவணங்கள் விவரங்கள் மற்றும் பொருள் உண்மைகள் அல்ல. இரண்டாவதாக, மேல்முறையிட்டாளர் மற்றும் 6 வது எதிர் மனுதாரர்கள் தாக்கல் செய்த விண்ணப்பங்களை நிராகரிக்கும் போது, தேர்தல் மனுதாரரை பதிவு செய்த ஆவணங்களை தாக்கல் செய்யுமாறு உத்தரவிட உயர்நீதிமன்றத்திற்கு எந்த காரணமும் இல்லை. ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க முதல் எதிர் மனுதாரர் அனுமதி கோரினாரா என்றால் முதல் எதிர் மனுதாரர் அத்தகைய அனுமதியை நாடவே இல்லை. ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டாலும், மனுக்களில் எந்த அடிப்படையும் இல்லாமல் இருக்கும் போது, சொல்லப்பட்ட திசையை நிலைநிறுத்துவது மிகவும் கடினம்.

21. முன்பு நடந்ததைப் போல, 3 மற்றும் 4 பத்திகள் தேவையற்றவை, அவை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு நடந்ததை பற்றிக் கூறவில்லை. எனவே, கூறப்பட்ட பத்திகள் பொருத்தமற்றதாக இருப்பதால், சிபிசியின் ஆணை VI விதி 16 ன் கீழ் நீக்க உத்தரவிட வேண்டும். பத்தி 5 மனுவிற்குண்டான காரணம் கூறப்படவில்லை. பத்திகள் 6, 7 மற்றும் 9 ஊழல் நடைமுறைகள் பற்றிய குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக எந்த

முக்கிய உண்மைகளையும் வெளியிடவில்லை. ஊழல் நடைபெற்றதுற்குண்டான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான முக்கிய உண்மைகள் வாதிடப்படாததால், ஊழல் நடைமுறையின் அடிப்படையைப் பொருத்தவரை தேர்தல் மனு எந்த நடவடிக்கைக்கான காரணத்தையும் வெளிப்படுத்தவில்லை. எனவே, இந்த பத்திகள் கூட நீக்கப்பட வேண்டியவை. முன்பு கூறியது போல், வேட்புமனுவை முறையற்ற முறையில் ஏற்றுக்கொண்டதற்கான காரணம் அடிப்படை உண்மைகளால் ஆதரிக்கப்படவில்லை. எவ்வாறாயினும், விண்ணப்பதாரரின் பதவிக்காலம் ஏற்கனவே முடிவடைந்துவிட்டதால், வேட்புமனுவை முறையற்ற முறையில் ஏற்றுக்கொண்டதற்கான காரணம் இனி பொருந்தாது. எனவே, நாம் மேலே பதிவு செய்துள்ள முடிவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, தேர்தல் மனுவை நிலுவையில் வைத்திருப்பதன் மூலம் எந்த நோக்கமும் இருக்காது. அதன்படி, உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை நாங்கள் நீக்கரவு செய்துவிட்டு, மனுவை நிராகரிப்பதற்காக மற்றும்/அல்லது பொருத்தமற்ற பத்திகளை நீக்குவதற்காக மேல்முறையீட்டாளர் தாக்கல் செய்த விண்ணப்பங்களை அனுமதிக்கிறோம். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள தேர்தல் மனு எண். 1/2017 தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. செலவுகள் என எந்த உத்தரவும் இல்லை.

மேல் முறையீட்டு மனு முடிக்கப்பட்டது

பொறுப்புத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும். "